

0010653-77.2015.8.26.0635
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Uriel de Barros Santana e Tarso dos Santos Vasconcelos

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Uriel de Barros Santana, qualificado à fl. 28, e Tarso dos Santos Vasconcelos, qualificado à fl. 49, foram denunciados como incurso nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
2ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278,
São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

0010653-77.2015.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0010653-77.2015.8.26.0635
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Uriel de Barros Santana e Tarso dos Santos Vasconcelos

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Uriel de Barros Santana, qualificado à fl. 28, e Tarso dos Santos Vasconcelos, qualificado à fl. 49, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 27 de dezembro de 2015, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Certosinos,

nº 260, Casa Verde, nesta Comarca de São Paulo, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis localizadas no interior da residência das vítimas Douglas Thomé do Amaral e Neiva Tomaz do Amaral, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, os réus foram até o supramencionado endereço à bordo do veículo Fiat Punto, placas DXW-3845. Desta feita, estacionaram o automóvel em frente ao local, e os réus tentaram arrombar o portão de entrada da residência. Ocorre que, neste instante, o vizinho Salésio Nuhs e o vigilante Jucimar Alves da Silva notaram a ação delitiva, e este se aproximou do imóvel, o que fez com que os réus fugissem do local Assim, Jucimar acionou a central de vigilância particular que, por sua vez, comunicou a ação à Polícia Militar. Por conta disso, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina foram acionados via COPOM e, em dado momento, avistaram o veículo Fiat Punto, optando pela abordagem de seus passageiros. Uriel e Tarso foram imediatamente identificado. Em revista pessoal e no interior do veículo, nada de ilícito foi localizado. Informalmente, os réus apresentaram respostas evasivas. Pouco depois, o vigilante Jucimar compareceu ao local, o qual prontamente reconheceu os réus como os autores do delito.

Denúncia recebida em 06 de setembro de 2017, citados os réus (fls. 401 e 402), constituíram seus respectivos advogados de defesa que apresentaram resposta à acusação (fls. 421/444 e 462.464), seguindo-se a instrução.

Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, a ser considerada a pena em concreto.

Este o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão à fl. 19.

Auto de reconhecimento de pessoa de fl. 23 indica que Jucimar Alves da Silva e Salésio Nuhs reconheceram Uriel de Barros Santana e Tarso dos Santos Vasconcelos como os autores do delito.

Laudo pericial realizado nos aparelhos telefones apreendidos às fls. 83/89.

Laudo pericial realizado no local dos fatos de fls. 92/95 indica que "O portão destinado à passagem de pessoas apresentava danos típicos de vestígios de arrombamento [...]".

Auto de avaliação às fls. 235/236.

Em fase inquisitiva, a vítima Douglas Thome do Amaral Junior relatou que seus pais residiam no imóvel situado na Rua Certosinos, nº 260 e, por conta das festividades de fim de ano estes foram viajar, permanecendo o imóvel sem ocupantes. Entretanto, por residir em local próximo, ficou encarregado de cuidar da casa. Próximo das 22 horas da data do ocorrido, foi informado pela empresa de segurança que prestava serviço na rua do imóvel, soube que indivíduos desconhecidos tentaram entrar na residência de seus pais. Assim, foi até o endereço, e lá constatou vestígios de arrombamento no portão. Nada foi subtraído.

A testemunha Jucimar Alves da Silva, vigilante, relatou que por volta das 20 horas e 30 minutos, realizava uma ronda com motocicleta pela Rua Certosinos, momento em que avistou dois indivíduos desconhecidos forçando o portão da entrada de residência de número 260. Ao perceber sua aproximação, os réus se afastaram e embarcaram no automóvel Fiat Punto, placas DXW-3845 e, imediatamente, comunicou o ocorrido a central da empresa para qual trabalhava que, por sua vez, entrou em contato com a Polícia Militar. Posteriormente, policiais militares o procuraram pedindo maiores informações, e lhe informaram que souberam que policiais, em outra viatura, haviam abordado os réus. Disse que foi até o local, e ali reconheceu os réus como os autores do delito.

A testemunha Salésio Nuhs relatou que por volta das 21 horas e 30 minutos pretendia sair de sua residência, e ao solicitar apoio do vigilante que trabalhava em sua rua, foi informado de que indivíduos suspeitos estavam tentando entrar no imóvel de seu vizinho. Assim, avistou de sua janela um automóvel Fiat Punto, cor laranja, estacionado nas proximidades, de onde desembarcaram quatro indivíduos desconhecidos, sendo que dois deles se aproximaram do portão do imóvel de seu vizinho, enquanto os demais ficaram parados na via pública observando a

movimentação. Em seguida, ouviu um barulho, como se estivessem tentando forçar a abertura do portão. Disse que, em seguida, com a aproximação de um automóvel da empresa de segurança, os indivíduos fugiram.

Os policiais militares Jéssica Camargo Akuto e Hugo Sapede de Souza relataram por volta das 22 horas e 20 minutos souberam, via COPOM, de ocorrência versando sobre tentativa de furto a uma residência, sendo que os suspeitos haviam fugido sentido Av. Braz Leme em um automóvel Fiat Punto, placas DXW-3845. Pois bem, em determinado momento avistaram o referido veículo e abordaram seus ocupantes; em revista pessoal e no interior do veículo nada de ilícito foi encontrado. Indagados a respeito dos fatos, deram apenas respostas evasivas. Disseram que, posteriormente, o vigilante Jucimar reconheceu os réus como as pessoas que viu tentando forçar a abertura do portão da residência.

O réu Uriel, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

O réu Tarso, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, Salésio relatou que queria sair de sua residência, motivo pelo qual acionou o segurança de sua rua, mas foi informado pelo referido segurança de que estavam tentando furtar a residência de seu vizinho. Assim, foi até uma janela, de onde avistou um veículo e quatro indivíduos. Dois se aproximaram da residência, oportunidade em que ouviu um barulho alto e, pouco depois, se aproximou um veículo da rede de segurança, e os indivíduos fugiram por conta disso.

A policial militar Jéssica relatou que estava em patrulhamento na data do ocorrido, momento em que recebeu, via COPOM, notícia de uma tentativa de furto e o modelo e placas do veículo em que os indivíduos haviam fugido. Pouco depois avistaram o automóvel na Av. Braz Leme, motivo pelo qual optaram por abordar seus ocupantes. Reconheceu os réus.

O policial militar Hugo relatou que alguns vigilantes da via pública acionaram a Polícia Militar e informaram que dois indivíduos estariam tentando furtar uma residência, informando suas características e o modelo e placas do automóvel que utilizavam. Iniciaram patrulhamento com vistas ao veículo, os encontrando em uma rua próxima; houve breve acompanhamento mas pouco depois conseguiram abordá-los. No automóvel encontraram algumas ferramentas. Posteriormente, o vigilante foi até o local e reconheceu os réus como os autores do delito. No telefone celular dos réus, chegaram algumas mensagens via WhatsApp, perguntando se "deu certo". Reconheceu os réus.

Uriel de Barros Santana negou a prática delitiva, dizendo que estava com Tarso, pegaram um carro emprestado, em seguida foram abordados por policiais, não sabendo precisar o local exato de onde vinham e a quem pertencia aquele veículo.

Tarso dos Santos Vasconcelos negou a prática delitiva; disse que emprestou o carro de um amigo, juntamente com Uriel, e se dirigiam para o centro de São Paulo, onde residiam, quando foram abordados por policiais nas imediações da avenida Marginal, que informaram sobre a tentativa de furto; vinham da Casa Verde, não sabendo precisar o local; não soube identificar o proprietário daquele veículo; trazia consigo apenas um celular e carteira; não se recordou da presença de pessoa alheia aos quadros policiais no momento da abordagem; responde a outros processos por furtos em residências.

Sendo assim, o vigilante de rua que teria visto os réus tentando arrombar o portão da casa não foi ouvido em juízo.

As mensagens nos telefones celulares apreendidos, que segundo os policiais referiam-se à tentativa de furto, não foram transcritas em laudo pericial, que traz apenas as descrições físicas dos aparelhos apreendidos.

O portão, de fato, apresentava marcas de tentativa de arrombamento, porém, o vizinho, única testemunha presencial, disse apenas que ouviu um barulho alto e, pouco depois, se aproximou um veículo da rede de segurança, e os suspeitos fugiram por conta disso.

Ou seja, inviável reconhecimento da autoria delitiva, ante a ausência de provas diretas do fato produzidas sob contraditório formal, para efeitos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Do exposto, julgo improcedente a ação penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, archive-se.
São Paulo, 5 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA